

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 rajeb 1445 – 9 février 2024

167^{ème} année

N° 22

Sommaire

Lois

Loi n° 2024-11 du 8 février 2024, relative à la lutte contre le dopage dans le sport 628

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Nomination de techniciens en chef principaux 638

Nomination d'un membre au conseil d'établissement du centre national du
registre des entreprises 638

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de chefs de services hospitaliers..... 638

Ministère des Finances

Nomination de membres à la commission de réexamen des arrêtés de
taxation d'office 638

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un sous-directeur 639

**Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Maritime**

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1 ^{er} février 2024, portant délégation de signature	639
Tableau d'emplois fonctionnels	640
Nomination d'un directeur	650
Nomination d'un sous-directeur	650
Cessation de fonctions.....	651

Ministère de la Santé

Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie	651
Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie	651
Nomination d'ingénieurs en chef	652
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut Hedi Rais d'Ophtalmologie de Tunis.....	652
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar de Mahdia	652
Nomination de membres au conseil d'administration de l'Institut National «Zouhaïer Kallel » de Nutrition et de Technologie Alimentaire de Tunis	652
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Razi de la Manouba	652
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'Office National du Thermalisme et de l'hydrothérapie.....	652

Ministère des Transports

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	652
Nomination de sous-directeurs	653
Nomination de chefs de services	653

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un directeur	653
---------------------------------	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination de contrôleurs généraux.....	653
---	-----

Ministère des Affaires Culturelles

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques	653
--	-----

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Nomination de directeurs	654
--------------------------------	-----

Lois

Loi n° 2024-11 du 8 février 2024, relative à la lutte contre le dopage dans le sport⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - La présente loi a pour but de lutter contre le dopage dans le domaine sportif afin de préserver la santé des sportifs, et afin d'interdire les transgressions contraires à l'éthique sportive et à la concurrence loyale.

Pour atteindre ces objectifs, l'État et les structures intéressées veillent notamment à :

- Diffuser et initier à la culture de la lutte contre le dopage et faire connaître ses dangers pour la santé des sportifs, de même qu'assurer la prévention et le maintien des principes de la compétition loyale.
- Fournir les conditions et les moyens humains et matériels pour lutter contre le phénomène du dopage dans le domaine du sport.
- Mettre en place une politique au niveau national dans le but de coordonner les efforts des différents acteurs dans le domaine de la lutte contre le dopage.
- Encourager les recherches scientifiques liées à la lutte contre le dopage.
- Consolider la coopération et les relations de partenariat avec les organisations et les instances nationales et internationales intéressées.

Art. 2 - Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les activités physiques et sportives régies par la législation en vigueur, pratiquées hors ou au cours des compétitions sportives. Les activités sportives pratiquées en utilisant des animaux sont également soumises aux dispositions de la présente loi.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :

- **Lutte contre le dopage** : la prévention des dangers du dopage et la lutte contre toute violation des règles antidopage.
- **Code mondial antidopage** : désigné dans la présente loi par « le Code » est le document de base qui harmonise les politiques, règles et règlements antidopage des organisations sportives et des autorités publiques à travers le monde.

Le Code est émis par l'Agence mondiale antidopage et il est mis à jour de façon périodique.

- **Standard international** : Standard adopté par l'Agence mondiale antidopage en appui du code mondial antidopage. La conformité à ce standard suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le standard sont correctement exécutées. Les standards internationaux comprennent les documents techniques qui leur sont joints.
- **Règlement national antidopage** : c'est l'ensemble des règles antidopage émises par l'Agence nationale antidopage par décision du directeur général de l'Agence, en conformité avec le Code en vigueur. Ce Règlement est mis à jour chaque fois que de besoin.

Ce règlement antidopage est publié sur le site officiel de l'Agence nationale antidopage, et il est applicable systématiquement à tous les sportifs et personnel d'encadrement des sportifs et toute autre personne telle que définie dans la présente loi.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 7 février 2024.

- **Dopage** : une ou plusieurs violations des règles antidopage énumérées dans le Code en vigueur. les cas de violation des règles antidopage prévues par le Code sont fixés par l'arrêté du ministre chargé des sports régissant les cas de violations des règles antidopage, les sanctions applicables et les règles de divulgation publique en antidopage, impliquant un sportif, un personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne soumise au Règlement national antidopage conformément au Code en vigueur.

Cette définition s'applique aussi aux sports utilisant des animaux.

- **Programme national d'éducation antidopage** : Ensemble d'activités d'éducation, de prévention, de sensibilisation et de culture, réalisé sur le plan national par l'Agence afin d'inculquer des valeurs et développer des comportements concrétisant la culture de la lutte contre le dopage.

- **Programme national des contrôle, enquête et inspection** : Ensemble des activités menées par l'Agence incluant :

- La planification et l'exécution intelligente et efficace des missions de contrôle et d'inspection en compétition et hors compétition conformément aux standards internationaux et aux documents techniques, ainsi que la collecte et l'envoi des échantillons aux laboratoires accrédités au niveau international,

- Le suivi du groupe cible national et la gestion des passeports biologiques des athlètes,

- Le recueil des informations et des données ainsi que la réalisation des enquêtes liées aux violations des règles antidopage.

- **Sportif** : Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau international telle que définie par chacune des fédérations internationales ou au niveau national telle que définie par l'organisation nationale antidopage, conformément au Code en vigueur.

Est considéré comme sportif au sens de la présente loi, toute personne qui participe aux activités physiques ou à des manifestations sportives individuelles ou collectives.

- **Personnel d'encadrement du sportif** : Tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance, conformément au Code en vigueur.

- **Personne** : Toute personne physique ou morale soumise à la présente loi.

- **Personne protégée** : Sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage, se trouve dans l'une des situations suivantes :

- N'a pas atteint l'âge de seize (16) ans,

- Ou n'a pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans et n'est pas inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte,

- Perte de la capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge.

- **Animal** : tout animal utilisé dans le sport.

- **Responsable de l'animal** : Au sens de la présente loi, est considéré responsable de l'animal :

- le médecin vétérinaire,

- le propriétaire de l'animal soumis au contrôle,

- l'entraîneur de l'animal soumis au contrôle,

Ainsi que toute autre personne ayant une relation avec l'animal soumis au contrôle, dans le cadre des préparations et des compétitions sportives.

- **Echantillon** : Toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage conformément au Code en vigueur.

- **Confirmation d'un résultat** : analyse de laboratoire de la deuxième partie du prélèvement « l'échantillon B », pour confirmer ou infirmer le résultat de l'analyse de la première partie du prélèvement « l'échantillon A », à la demande de la personne intéressée ou de son représentant ou de l'autorité juridiquement compétente.

- **Espace sportif** : tout espace ouvert au public, réservé et aménagé pour exercer des activités physiques et sportives et qui relève de la propriété de l'État ou des collectivités locales ou d'autres institutions publiques ou des privés.

- **Éducation antidopage** : Processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'éthique sportive et à prévenir la violation intentionnel ou involontaire des règles antidopage.

- **Contrôle** : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport aux laboratoires internationalement accrédités.

- **Inspection** : Ensemble de procédures qui comprend la détection, le constat, la vérification du déroulement de l'activité de l'espace sportif dans le cadre de la lutte antidopage.

- **Enquête** : Ensemble de procédés qui consiste à collecter, évaluer et analyser les données et les informations pour une meilleure efficacité des activités de contrôle du dopage.

- **Gestion des résultats** : Processus incluant la période située entre la notification ou les procédures qui précèdent la notification au sens des dispositions du Standard international pour la gestion des résultats, passant par la notification des charges et jusqu'à la résolution finale de l'affaire, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance devant le comité disciplinaire ou en appel devant l'instance d'appel en cas d'appel interjeté contre les décisions disciplinaires.

- **Autorité de Contrôle** : l'organisation qui autorise les contrôles pour les sportifs relevant de sa compétence conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

- **Autorité de prélèvement des échantillons** : l'organisation responsable du prélèvement des échantillons conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

- **Autorité de gestion des résultats** : l'organisation antidopage responsable de la réalisation de la gestion des résultats dans un cas donné.

- **Liste des interdictions** : Liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites émise par l'Agence mondiale antidopage. Cette liste est mise à jour chaque fois que de besoin et conformément au Standard international pour la liste des interdictions en vigueur.

Elle est adoptée par arrêté conjoint du directeur général de l'Agence nationale antidopage et du directeur général de l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé.

- **Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT)** : Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une ou plusieurs substances ou méthodes interdites, à condition que soient satisfaites les conditions prévues dans le Code et le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur.

- **Plateforme nationale antidopage** : Conseil consultatif, composé de représentants de structures nationales gouvernementales et non-gouvernementales, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, et les travaux sont supervisés par l'Agence nationale antidopage, dans le but de consolider la coopération afin d'établir une politique nationale globale intégrée de la lutte antidopage conformément aux dispositions de la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

Art. 4 - Chaque définition citée dans l'article 3 de la présente loi, doit être interprétée conformément au Code en vigueur.

Art. 5 - L'Agence nationale antidopage, dans l'exercice de ses différentes activités, doit assurer la protection des données à caractère personnel de toutes les personnes intervenant et collaborant avec elle, conformément aux exigences de la législation nationale et des standards internationaux dans le domaine de la lutte contre le dopage.

Les membres et employés de l'Agence signent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts et de confidentialité en application des principes d'indépendance, de transparence et d'impartialité dans le cadre de leurs activités.

Art. 6 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans le respect des principes prévus par la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture et par le Code.

Chapitre II

De l'Agence nationale antidopage

Art. 7 - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé « Agence nationale antidopage », son siège est situé à Tunis, désigné ci-après « l'Agence ».

Le budget de l'Agence est rattaché pour ordre au budget général de l'État dans le cadre du budget du ministère chargé des sports.

L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Agence sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé des sports.

Il peut être créé des représentations districtuelles ou régionales, en cas où l'activité de l'Agence l'exige.

L'Agence est dotée de l'autonomie opérationnelle dans la prise de décisions relatives à ses activités.

Art. 8 - L'Agence exerce les missions et compétences suivantes :

- fixer, exécuter et évaluer le programme national d'éducation antidopage pour tout type de population cible ainsi que dans les différents espaces sportifs,
- fixer, exécuter et évaluer le programme national de contrôle, d'enquête et d'inspection. L'Agence est considérée dans le cadre de son programme de contrôle comme autorité de contrôle, autorité de prélèvement des échantillons et autorité de gestion des résultats.
- fixer et exécuter le programme de formation des agents d'éducation spécialistes en matière de lutte contre le dopage, ainsi que l'octroi des certificats de fin de formation, d'habilitation et d'accréditation pour exercer leurs activités.
- fixer et exécuter le programme de formation des agents de contrôle, d'enquête et d'inspection et l'octroi des certificats de fin de formation, d'habilitation et d'accréditation pour exercer leurs activités.

Les conditions et procédures d'octroi des certificats de fin de formation, d'habilitation et d'accréditation pour les agents de contrôle, d'enquête et d'inspection et les agents d'éducation spécialistes dans la lutte contre le dopage sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé des sports.

- Participer à la promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre le dopage.
- Émettre l'avis sur tous les textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte antidopage et toute autre question s'y rapportant.
- Assurer le suivi des résultats des analyses des échantillons pour détecter la présence d'une substance ou d'une méthode interdite et, le cas échéant, le suivi des procédures de confirmation du résultat.
- Statuer sur les demandes d'octroi d'autorisation d'usage des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur.
- Prendre en charge les dossiers disciplinaires en rapport avec les violations des règles antidopage.
- Veiller au respect du règlement national antidopage et des décisions disciplinaires.
- Instaurer une plateforme nationale antidopage en vue d'établir une politique globale intégrée de la lutte antidopage au niveau national.
- Établir un rapport d'activité annuel qui est soumis au ministère chargé des sports,
- Veiller au respect de toutes les dispositions du Code et des standards internationaux en vigueur.

L'Agence peut conclure des accords avec des structures et des organisations nationales et internationales, gouvernementales ou non gouvernementales et avec les organisateurs d'événements sportifs dans le cadre de l'exercice de ses activités.

De l'éducation antidopage

Art. 9 - L'Agence veille à élaborer, exécuter et évaluer un programme national d'éducation antidopage comprenant des activités d'éducation, de sensibilisation, de prévention et de formation au profit des sportifs, du personnel d'encadrement du sportif, des jeunes et du grand public, conformément au Code et au standard international pour l'éducation en vigueur.

Les activités d'éducation et de prévention sont assurées par des agents accrédités et assermentés sous contrat avec l'Agence.

Les agents d'éducation spécialistes en matière de lutte contre le dopage doivent remplir les conditions qui sont définies par décision du directeur général de l'Agence conformément aux règles internationales en vigueur.

Toute structure sportive s'engage à fixer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation en matière de prévention du dopage, et ce, en coordination avec l'Agence, et informer ses affiliés, les sportifs licenciés lui relevant, ainsi que le personnel d'encadrement du sportif de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage en vigueur.

Art. 10 - Le personnel d'encadrement du sportif, chacun selon sa spécialité au sein de la structure sportive, doit :

- Veiller à promouvoir et à diffuser la culture de lutte contre le antidopage, et faire connaître tous les moyens et programmes fixés par les structures nationales et internationales compétentes.
- S'abstenir d'aider les sportifs à utiliser ou essayer d'utiliser des substances ou méthodes interdites.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute violation des règles antidopage.
- Inviter les sportifs à déclarer toutes les substances qui leur sont délivrées de la part de tout médecin ou toute personne n'appartenant pas à la même structure sportive.
- Vérifier toute substance délivrée aux sportifs, à titre de médicament ou de produits de substitution ou d'additifs sous forme de compléments ou suppléments alimentaires et de s'assurer qu'ils sont exempts de toute substance interdite.
- Aider les sportifs à obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques lorsque cela est nécessaire, conformément aux textes juridiques nationaux et conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur.
- Respecter toute autre responsabilité qui lui incombe en vertu du Code en vigueur.

Art. 11 - Tout sportif doit :

- S'engager à respecter l'éthique et les valeurs de la concurrence loyale et éviter tout ce qui pourrait nuire à sa santé.
- Participer à divers programmes éducatifs et de sensibilisation.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute violation des règles antidopage,
- Déclarer sa qualité de sportif licencié et soumis aux règles antidopage à tout médecin traitant
- Informer le cadre médical ou paramédical de la structure sportive dont il relève, concernant tous les médicaments, les produits de substitution et les additifs alimentaires prescrits ou consommés.
- Veiller à obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, quand cela est nécessaire conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur.
- Respecter toute autre responsabilité qui lui incombe en vertu du Code en vigueur.

Art. 12 - Tous les responsables des espaces sportifs publics et privés ainsi que les organisateurs d'événements sportifs autorisés selon la législation en vigueur, se doivent :

- D'informer tous les sportifs qui fréquentent l'espace sportif ou ceux participant à une manifestation sportive autorisée, par toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte antidopage.
- De prendre toutes les précautions nécessaires relatives à la lutte contre le dopage par les participants à une manifestation sportive autorisée.
- De s'abstenir de tout acte de promotion ou de publicité directe ou indirecte pour une substance ou méthode interdite.

De la procédure de contrôle

Art. 13 - Les opérations de contrôle sont réalisées à l'initiative de l'Agence dans le cadre de son programme national de contrôle. Ces opérations sont conduites en compétition ou hors compétition, sans notification préalable au sportif, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et justifiées, conformément au standard international pour les contrôles et les enquêtes en vigueur.

Des contrôles peuvent également être opérés à la demande des structures sportives nationales, des organisations internationales autorisées, de l'Agence mondiale antidopage ou des organisateurs de manifestations sportives.

Les missions de contrôle de l'Agence peuvent être opérées dans le cadre de conventions de prestation de services réglementées par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 14 - Il est interdit d'utiliser une substance ou une méthode interdite par l'Agence mondiale antidopage, selon la liste des interdictions en vigueur.

Art. 15 - Il est possible d'autoriser l'utilisation de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, conformément aux dispositions de la présente loi et conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur.

Art. 16 - Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents accrédités, assermentés et sous contrat avec l'Agence, ne se trouvant pas dans une situation de conflit d'intérêts en rapport avec le sport en cause, objet de la mission de contrôle.

Ces agents doivent satisfaire aux conditions qui sont fixées conformément aux standards internationaux en vigueur, par décret sur proposition du ministre chargé des sports.

Il est confié aux agents de contrôle les missions suivantes :

- Prélever des échantillons biologiques chez les sportifs ou chez les animaux utilisés dans le sport.
- Vérifier qu'il n'y a pas de cas de violation des règles antidopage, dans le cadre de la mission qui leur est confiée.
- Rédiger un rapport pour chaque mission de contrôle, qui est soumis à l'Agence dans les deux premiers jours ouvrables suivant la mission de contrôle.

Avant l'exercice de leurs fonctions, ces agents doivent prêter le serment ci-après, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont implantés: « Je jure par Dieu Tout Puissant d'assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité et de veiller au respect de la loi et de garder le secret professionnel ».

Ces agents bénéficient d'une protection contre toutes les menaces et les attaques de quelque nature que ce soit, dont ils pourraient être victimes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs qualités, et de réparer le préjudice qui pourrait en résulter, conformément à la législation en vigueur.

Lorsque l'un des agents de contrôle du dopage est poursuivi par un tiers pour faute de service, devant la justice, l'Agence doit assumer directement ou par l'intermédiaire d'une assurance conventionnée, tout jugement qui pourrait être pris à l'encontre de l'agent de contrôle pour les dommages subis dans la mesure où aucune faute personnelle n'est imputable à l'agent excluant la responsabilité de l'Agence.

Art. 17 - Les opérations de prélèvement d'échantillons biologiques chez les sportifs sont effectuées selon des critères et des modalités conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes en vigueur.

Les opérations de prélèvement d'échantillons biologiques chez les animaux utilisés dans le sport sont effectuées selon des critères et modalités définis dans un manuel de modalités et de procédures de prélèvement des échantillons biologiques chez les animaux utilisés dans le sport émis par l'Agence et approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture.

L'agent de contrôle du dopage chez les sportifs ou le médecin vétérinaire contrôleur dresse un procès-verbal concernant les prélèvements biologiques et le soumet à l'Agence dans les deux premiers jours ouvrables suivant l'opération de prélèvement.

Le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques porte obligatoirement les mentions prévues par les standards internationaux en vigueur.

La forme et le contenu du procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques sont fixés par décision du directeur général de l'Agence.

Art. 18 - Les échantillons biologiques ne sont analysés et leurs résultats ne sont traités que dans les laboratoires accrédités et les unités scientifiques approuvées par l'Agence mondiale antidopage.

Art. 19 - L'Agence peut, le cas échéant, conserver auprès des laboratoires accrédités à l'échelle internationale, des échantillons biologiques de sportifs dans le but d'une ré-analyse, conformément au Code et aux standards internationaux en vigueur.

Art. 20 - Si le processus de contrôle établit la consommation, la possession ou la distribution de substances interdites énumérées au tableau « B » annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants ou le trafic de toute autre substance interdite, le directeur général de l'Agence informe le procureur de la République territorialement compétent, pour se saisir du dossier sans que cela puisse faire obstacle à la poursuite des procédures et la prise des sanctions disciplinaires prévues par l'arrêté du ministre chargé des sports, énoncé à l'article 32 de la présente loi.

Art. 21 - Tout refus de fourniture d'un échantillon biologique ou défaut de fourniture de celui-ci par un sportif ou la personne responsable de l'animal utilisé dans le sport, sans motif légitime après avoir été notifié par une personne autorisée conformément aux dispositions de la présente loi, est considéré comme un cas de violation des règles antidopage passible des procédures applicables en matière de la gestion des résultats.

Il ne peut pas être contraint, par la force, le sportif ou la personne responsable de l'animal utilisé dans le sport de fournir l'échantillon biologique.

En cas d'entrave apportée aux travaux des membres des équipes d'inspection et de contrôle ou leur empêchement d'assurer leurs missions, le directeur général de l'Agence informe le procureur de la République territorialement compétent pour se saisir du sujet.

Pour assurer leurs missions, les membres des équipes de contrôles peuvent solliciter la force publique.

Chapitre V

Des procédures d'enquête et d'inspection

Art. 22 - L'Agence est autorisée à mener toutes les activités d'enquête afin de recueillir les informations nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace de son programme de contrôle du dopage dans le sport conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes en vigueur.

L'Agence assure également l'inspection des espaces sportifs publics et privés, de façon inopinée ou programmée.

Art. 23 - Les opérations d'enquête visent à collecter et à étudier les données et les informations relatives aux cas potentiels de violation des règles antidopage.

Les opérations d'inspection visent à vérifier l'absence ou de trafic des produits de substances ou méthodes interdites au sein des salles et des espaces sportifs, y compris la commercialisation, l'intermédiation et la publicité.

Art. 24 - Les activités d'enquête antidopage et les opérations d'inspection au sein des espaces sportifs sont menées par des agents d'enquête et d'inspection contractuels avec l'Agence.

Les agents d'enquête et d'inspection rédigent un procès-verbal sur le résultat de leurs missions qui sera remis au directeur général de l'Agence dans les deux premiers jours ouvrables suivant la date de la mission.

Les opérations d'enquête et d'inspection sont effectuées par des agents accrédités, assermentés et sous contrat avec l'Agence, ne se trouvant pas dans une situation de conflit d'intérêts en rapport avec la mission qui leur est confiée.

Les agents d'enquête et d'inspection doivent satisfaire aux conditions qui sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé des sports.

Art. 25 - Avant d'exercer leurs fonctions, les agents d'enquête et d'inspection prêtent le serment ci-après devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont implantés : « Je jure par Dieu Tout Puissant d'assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité et de veiller au respect de la loi et de garder le secret professionnel ».

Ces agents bénéficient d'une protection contre toutes les menaces et les attaques de quelque nature que ce soit, dont ils pourraient être victimes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs qualités, et de réparer le préjudice qui pourrait en résulter, conformément à la législation applicable en vigueur.

Lorsque l'un des agents est poursuivi par un tiers pour faute de service, devant la Justice, l'Agence doit assumer la responsabilité directe ou par l'intermédiaire d'une assurance conventionnée, tout jugement qui pourrait être pris contre l'agent de contrôle pour les dommages subis et couvrir les charges retenues issues des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où aucune faute personnelle n'est imputable à l'agent excluant la responsabilité de l'Agence.

Art. 26 - Si les opérations d'enquête et d'inspection établissent la consommation, la possession ou la distribution de substances interdites inscrites sur le tableau «B» annexé à la législation en vigueur relative aux stupéfiants, ou établissent le trafic de toute autre substance interdite, le directeur général de l'Agence informe le procureur de la République territorialement compétent pour se saisir du dossier, sans que cela puisse faire obstacle à la poursuite des procédures et la prise de sanctions disciplinaires prévues par l'arrêté du ministre chargé des sports, prévu à l'article 32 de la présente loi.

Art. 27 - En cas d'entrave apportée aux travaux des membres des équipes d'inspection et de contrôle ou leur empêchement d'assurer leurs missions, le directeur général de l'Agence informe le procureur de la République territorialement compétent pour se saisir du dossier.

Pour assurer leurs missions, les membres des équipes de contrôles peuvent solliciter la force publique.

Chapitre VI

De la gestion des résultats

Art. 28 - Dans le cadre de son programme national de contrôle du dopage dans le sport, l'Agence est la seule autorité habilitée à effectuer la gestion des résultats.

Art. 29 - Aussitôt informés par le laboratoire de l'existence d'un résultat d'analyse anormal ou atypique, les services compétents de l'Agence, appliqueront les règles procédurales conformément au Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Art. 30 - L'Agence est tenue d'informer le sportif en cause de son droit d'accepter ou de refuser la confirmation du résultat de l'analyse à travers l'analyse de la deuxième partie de l'échantillon «B» à ses frais, selon les standards internationaux en vigueur.

Art. 31 - Tout sportif, personnel d'encadrement du sportif ou responsable d'animal utilisé dans le sport, ayant été notifié de l'allégation de la commission de violation des règles antidopage à son encontre, a le droit de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses moyens de défense, oralement ou par écrit, ou de désigner une personne de son choix pour le défendre devant les deux comités disciplinaires compétents prévus par le décret fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Agence, tenant compte des droits des personnes protégées, conformément au règlement national antidopage de l'Agence et aux dispositions du Code et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Art. 32 - Les cas de violation des règles antidopage, les sanctions applicables et les règles de divulgation publique conformément au Code en vigueur, sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 33 - En cas de violation avérée des règles antidopage, et lorsque l'un des cas mentionnés au code est réalisé, l'Agence invite le contrevenant à conclure un accord de régularisation par lequel et avec son accord il peut bénéficier d'une diminution de la sanction, selon les règles du standard international de gestion des résultats en vigueur.

Dans les cas non mentionnés dans le code, ou en cas où le contrevenant n'adhère pas à l'accord de régularisation, le comité disciplinaire compétent prend une décision disciplinaire comprenant une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues par l'arrêté du ministre chargé des sports, relatif à la fixation des cas de violation des règles antidopage et les sanctions qui leur sont applicables et les règles de divulgation publique conformément au Code en vigueur.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités sportives utilisant les animaux.

Art. 34 - Il est interdit d'infliger une sanction supplémentaire à l'encontre de tout contrevenant ayant été sanctionné par les structures et organisations sportives internationales pour la même violation commise.

Art. 35 - Tout sportif ou personne soumise aux dispositions de la présente loi peut interjeter appel de la décision disciplinaire prise à son encontre par le comité disciplinaire devant l'instance d'appel compétente, selon les délais prévus par le règlement national Antidopage.

L'instance d'appel examine la demande à travers une composition différente de celle du comité de discipline qui a prononcé la sanction objet du recours.

L'instance d'appel compétente est le Tribunal arbitral du sport, pour toutes les affaires antidopage impliquant un sportif de niveau international ou une manifestation sportive internationale.

Les délais et les procédures pour déposer un appel devant le Tribunal arbitral du sport sont appliqués conformément aux règles prévues dans le Règlement national antidopage de l'Agence nationale et les dispositions du Code en vigueur.

Les dispositions du Code s'appliquent également aux recours constitués par une entité qui ne fait pas partie de la décision faisant l'objet d'appel à condition que le code en vigueur le prévoit.

L'instance d'appel compétente prend sa décision concernant la demande d'appel.

L'appel ne suspend pas l'exécution de la sanction.

Art. 36 - Dans le cas où la violation des règles antidopage concerne un sportif ou un personnel d'encadrement du sportif au sein d'une salle de sport ou d'un espace sportif privé, l'Agence se saisit du dossier disciplinaire conformément au Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

En cas de violation des règles antidopage par le propriétaire ou par les préposés d'une salle de sport ou d'un espace sportif privé créé conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des sports, l'Agence se charge également de tout dossier disciplinaire, conformément aux mêmes procédures prévues par la présente loi.

Après épuisement de toutes les procédures, et après avoir permis au propriétaire d'une salle de sport ou d'un espace sportif privé, d'avoir connaissance de son dossier disciplinaire, de son droit de présenter ses moyens de défense, ou de désigner une personne pour le défendre, l'Agence soumet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé des sports pour prendre l'une des sanctions prévues aux cahiers des charges approuvés concernant le propriétaire de la salle de sport ou de l'espace sportif.

Art. 37 - L'Agence se saisit du dossier disciplinaire de chaque organisateur d'une manifestation sportive dûment autorisée selon les mêmes procédures et délais prévus par la présente loi.

Tout organisateur d'une manifestation sportive, a le droit de prendre connaissance de son dossier disciplinaire et de présenter ses moyens de défense ou de désigner une personne de son choix pour le défendre.

Après épuisement de toutes les procédures, l'Agence transmet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé des sports pour infliger l'une des deux sanctions suivantes :

- le retrait immédiat de l'autorisation de l'organisation de la manifestation sportive.
- la privation d'organiser une manifestation sportive pendant une période ne dépassant pas quatre années.

Art. 38 - Toute infraction prévue par la présente loi n'ayant pas fait l'objet d'une enquête et de poursuite à l'encontre du contrevenant, se prescrit dans un délai de dix (10) ans à compter de la date à laquelle elle a été commise, à l'exception des crimes régis par la législation pénale en vigueur.

Chapitre VII

Des dispositions concernant les courses hippiques

Art. 39 - Concernant les courses hippiques, l'Agence exerce les missions suivantes :

- fixation d'un programme annuel de prévention du dopage chez les différentes populations cibles au sein des différents espaces hippiques.

- Prélèvement des échantillons biologiques chez les chevaux de course.
- fixation et mise en œuvre du programme de formation des agents de contrôle et l'octroi des certificats de fin de formation et d'accréditation pour exercer leurs activités.

Les conditions d'octroi des certificats de fin de formation et d'accréditation pour assurer les missions de contrôle sont fixées par le décret prévu à l'article 8 de la présente loi.

Art. 40 - L'organisme responsable des courses hippiques exerce l'autorité de contrôle du dopage et également l'autorité de gestion des résultats dans toutes ses phases dans le cas de violation des règlements antidopage en rapport avec les courses hippiques.

L'autorité de l'Agence dans le cadre de prestation de services au profit de l'organisme responsable des courses hippiques se limite au prélèvement des échantillons.

Art. 41 - Concernant le contrôle du dopage dans les courses hippiques, l'Agence applique le manuel de modalités et de procédures de prélèvement des échantillons biologiques chez les animaux utilisés dans le sport, prévu par l'article 17 de la présente loi.

La prestation de services est réglementée par une convention conclue entre l'Agence et l'organisme responsable des courses hippiques.

Chapitre VIII

Dispositions Finales

Art. 42 - Toute interprétation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage doit être conforme aux dispositions du Code en vigueur.

Art. 43 - L'Agence créée par l'article 7 de la présente loi se substitue à l'Agence nationale de lutte contre le dopage, créée par l'article 6 de la loi n°2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte contre le dopage dans le sport. Tous ses biens, droits et obligations lui sont transférés.

L'expression « Agence nationale de lutte contre le dopage » est remplacée là où elle figure dans les textes législatifs et réglementaires par l'expression « Agence nationale antidopage ».

Art. 44 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte contre le dopage dans le sport.

Art. 45 - Jusqu'à la publication des textes d'application de la présente loi, demeurent applicables les textes d'application de la loi n° 2007-54 du 8 août 2007 susmentionnée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 février 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 9 février 2024.

Sont nommés au grade de technicien en chef principal au corps technique commun des administrations publiques à la Présidence de Gouvernement au titre de l'année 2023, les techniciens en chef dont les noms suivent :

- Monsieur Sami Yahyaoui,
- Monsieur Faycel Gassoumi.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 6 février 2024.

Madame Nadia Bouguerra est nommée un membre représentant le ministère des finances, au conseil d'établissement du centre national du registre des entreprises, et ce en remplacement de Monsieur Lotfi Bouchâla.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 1^{er} février 2024.

Le colonel major médecin Mohamed Hedi Manai, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service du bloc opératoire central à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis à compter du 1^{er} février 2024.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 1^{er} février 2024.

Le colonel médecin Afef Maalej, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis à compter du 1^{er} février 2024.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 1^{er} février 2024.

Le capitaine de vaisseau médecin Issam Msekni, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service d'anatomie et de cytologie pathologique à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, à compter du 1^{er} février 2024.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 1^{er} février 2024.

Le colonel médecin Ridha Chkili, maître de conférences hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de neurochirurgie à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, à compter du 1^{er} février 2024.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 1^{er} février 2024.

Le lieutenant-colonel médecin Hazem Fourati, maître de conférences hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de médecine légale à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, à compter du 1^{er} février 2024.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 1^{er} février 2024.

Le lieutenant-colonel médecin Khalil Amri, maître de conférences hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service d'orthopédie et de traumatologie à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, à compter du 1^{er} février 2024.

MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté de la ministre des finances du 9 février 2024.

La commission de réexamen des arrêtés de taxation d'office est composée des membres suivants :

- Madame Jihen Harmi, conseiller du tribunal administratif : deuxième suppléant du président de la commission,

- Madame Rim Ben Ali épouse Bouachir, directrice : deuxième suppléant du premier représentant du ministère des finances : membre,

- Monsieur Mohamed Jemeia, directeur : deuxième suppléant du deuxième représentant du ministère des finances : membre,

- Monsieur Ridha Elwhibi, troisième représentant de l'ordre des experts comptables de Tunisie : membre,

- Monsieur Tarek Elzahaf, suppléant troisième représentant de l'ordre des experts comptables de Tunisie : membre.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 31 janvier 2024.

Monsieur Mondher Rezgui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'assistance technique, à la direction de la sécurité au travail à l'institut de santé et de sécurité au travail.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE MARITIME

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1^{er} février 2024, portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant la loi de l'investissement, telle qu'il a été modifiée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant la loi de finances complémentaire pour l'année 2016,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-62 du 18 janvier 2024, chargeant Monsieur Mehdi Khlass, ingénieur général, des fonctions de directeur général du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mehdi Khlass, ingénieur général, chargé des fonctions de directeur général du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime les décisions relatives à l'octroi des primes et les participations au capital et les prêts fonciers agricoles.

Art. 2 - Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2024.

*Le ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 24 janvier 2024.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des fonctions des chefs d'arrondissement aux quelques commissariats régionaux au développement agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant:

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tunis	Fethi Belhaj	Ingénieur en Chef	Chef d'arrondissement de la production végétale	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja	Mohamed Naceur Chamroukhi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Khaoula Nefzi épouse Ben Tara	Ingénieur Principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Médenine	Abdelkader Hajlaoui	Ingénieur en Chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tataouine	Baghdadi Jarray	Ingénieur Général			
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Arij Jamel épouse Feriani	Médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire	Chef d'arrondissement de la production animale		4 septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Khaouala Barrak épouse Ben Omrane	Médecin vétérinaire inspecteur régional			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul	Mohamed Hamdouni				

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghouan	Ridha Guesmi	Médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire	Chef d'arrondissement de la production animale	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Anouar Ben Abdelhafidh				4 septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Monastir	Samir Mehiri	Médecin vétérinaire inspecteur régional			1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kairouan	Ouahib Mehri	Médecin vétérinaire inspecteur général			4 septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine	Samir Hanifi	Médecin vétérinaire inspecteur régional			1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tunis	Abid Kaâbachi	Ingénieur général	Chef d'arrondissement du financement, des investissements et des organismes professionnels		
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Anouar Korbi	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement du financement et des encouragements		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul	Faouzia Rouissi épouse Mohamed				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghouan	Soumaya Kaâbi épouse Bouallagui	Ingénieur général			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Siliana	Hanen Jelassi épouse Tahri	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Mohsen Brahmi	Ingénieur en chef			

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Monastir	Hajer Oueslati épouse Zine El Abidine	Ingénieur Général	Chef d'arrondissement du financement et des encouragements	Sous-directeur d’administration centrale	
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sfax	Wissem Ayeb	Ingénieur Principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili	Wissem Echeikh	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Mohamed Karous	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Médenine	Salah Jlidi	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tataouine	Khaled Sakal				
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Mariam Adala épouse Msekni				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Mohamed Ali Ayadi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Ben Arous	Karima Fourati épouse Barbouchi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul	Sonia Mahmoud épouse Ben Jaffela	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement du génie rural	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja	Mohamed Rezgui				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Monastir	Hédi Belhaj				2 octobre 2023

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Henda M'nasser épouse Ben Hassine	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement des ressources en eau	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Lobna Triki épouse Belghith				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Ben Arous	Gouider Nehdi	Technicien en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Talel Nasri	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul	Ali Tâabouri	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghouan	Lotfi Boujmil				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja	Khemaïs Manaï Loujihi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Oussema Nacer	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Sabri Hamrouni	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Safa Mahjoub	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gafsa	Abdennacer Afdhal	Chef de laboratoire		Chef de service d’administration centrale	

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Nasreddine Chehaibi	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de l'exploitation et de la maintenance des périmètres irrigués	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja	Ikram Toukebri épouse Garouachi	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Siliana	Habib Slema		Chef d'arrondissement des périmètres irrigués		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Amel Meherzi épouse Ben Naoua	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Monastir	Mohamed Ben Lakhal	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Mohamed Ali Abdellatif	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sfax	Melika Issaoui	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Raouchen Elbech	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Salem Hzag				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sidi Bouzid	Mohamed Souheil Chihaoui				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tataouine	Zied Ben Abdelwahed				

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kairouan	Haykel Hadded	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la maintenance des équipements	Sous-directeur d’administration centrale	
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Itaief Hasnaoui				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Sassi Dey	Ingénieur général			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Lotfi Hmaidi	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement des forêts		2 octobre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghouan	Abdessattar Belkhouja				
Commissariat Régional au Développement Agricole du Kef	Mohamed Ben Mohamed				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Monastir	Yemen Haggui				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Imed Ben Jlila	Ingénieur principal			1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Sassi Mahdhi	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Médenine	Narjès Ben Chaâbane épouse Chabir				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tataouine	Noureddine Hasnaoui	Technicien en chef			

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Jendouba	Abdelmalak Fayek	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement des forêts «Jendouba»	Sous-directeur d’administration centrale	2 octobre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gafsa	Hassen Ounissi	Technicien en chef	Chef d'arrondissement des forêts et de la lutte contre la désertification		1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili	Khamoussi Khabkhab				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Ben Arous	Zouhaier Melki	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Jalel Daoues	Technicien en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Mohamed Fehmi Ben Abdelkarim	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine	Mohamed Dabbabi	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Hajer Ziada épouse Guefrachi	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Moez Baccouchi	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement des sols		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghouan	Khalifa ben Abdallah				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Intibeh Brahem épouse Dhouib	Technicien en chef principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Ameur Chitoui	Ingénieur en chef			

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tunis	Hadia Hmissi	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement des études et du développement agricole	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Basma Madouri épouse Madouri	Ingénieur général	Chef d'arrondissement des statistiques agricoles		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghouan	Khaoula Chaib épouse Kalboussi	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles		
Commissariat Régional au Développement Agricole du Kef	Nedia Oueslati épouse Kacemi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Oussama Boujlel				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili	Hejra Ben Boubaker épouse Ben Mohamed	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Médenine	Jaâfar Labiadh				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Jendouba	Farah Chtourou épouse Hermi	Conseiller des services publics	Chef d'arrondissement du personnel		4 septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Faten Ghni épouse Chabâne	Administrateur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Mohamed Marzouki				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Adel Neyli				

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet	
Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul	Hamid Ben Othman	Administrateur conseiller	Chef d'arrondissement financier	Sous-directeur d’administration centrale	8 novembre 2023	
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kairouan	Khaled Nasri	Administrateur en chef			1 ^{er} septembre 2023	
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine	Imed Belhaj	Conseiller des services publics				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sidi Bouzid	Makram Dekhili	Administrateur en chef				
Commissariat Régional au Développement Agricole du Kef	Naïm Bakkari	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement des Bâtiments et du matériel			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Siliana	Brahim Saâdaoui	Ingénieur général				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili	Abdelbasset Gharbia	Ingénieur principal				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Ali Ajari	Ingénieur en chef				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tunis	Lamia Romdhani épouse Bargaoui	Technicien en chef	Chef d'arrondissement du guichet unique pour l'orientation et la facilitation de la commercialisation et l'exportation des produits biologiques			1 ^{er} octobre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Ali Mbarki	Ingénieur en chef				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Imed Jdir	Ingénieur principal				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Najoua Sahbani épouse Mechergui	Technicien principal				

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Bochra Djebi	Technicien en chef principal	Chef d'arrondissement de la vulgarisation et de la programmation en agriculture biologique		1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Narjess Ouerghi	Technicien en chef			22 septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sfax	Salima Mahfoudh épouse Aziz	Ingénieur principal			Sous-directeur d’administration centrale
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kairouan	Mohamed Chouchène	Chef de laboratoire en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sidi Bouzid	Badreddine Guerimit	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tataouine	Kamel Ben Abderrazak				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Asma Aissa épouse Laâbidi	Ingénieur principal		Chef de service d’administration centrale	
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tunis	Hedia Lajnef épouse Réguiaï	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture	Sous-directeur d’administration centrale	1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Ben Arous	Asma Ben Abda				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul	Inès Ben Hafsia	Ingénieur général			

Structure	Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d'Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja	Ali Dallaï	Technicien en chef	Chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture	Sous-directeur d'administration centrale	1 ^{er} octobre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Jendouba	Intissar Choutki épouse Mâalem	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Amel Zarrouk épouse Haj Mbarak				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Marwa Abdessalem épouse Dabbach	ingénieur en chef			1 ^{er} septembre 2023
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sfax	Jaouhara Chahbeni				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Wissem Mokni				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Médenine	Mourad Nejei				

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 29 janvier 2024.

Madame Samiha Maâlaoui, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de la cellule de suivi de la gestion de la filière hydraulique au bureau de la planification et des équilibres hydrauliques au cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

En application des dispositions du premier article du décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 22 janvier 2024.

Monsieur Mohamed Ali Touiri, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du guichet unique pour l'orientation et la facilitation de la commercialisation et l'exportation des produits biologiques, au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana au ministère l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 24 janvier 2024.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Raouf Hmidi, médecin vétérinaire inspecteur régional, chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Mahdia, et ce à compter du 1^{er} septembre 2023.

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 février 2024.

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous sont nommés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie à compter du 21 décembre 2023, et ce conformément au tableau suivant :

N°	Prénom et nom	Spécialité	Affectation	Faculté
1	Khouloud Ben Jeddou	Pharmacie clinique	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
2	Balsam Kacem	Pharmacie galénique	Ministère de la santé	
3	Adem Ben Nasr	Microbiologie	Ministère de la santé	
4	Nesrine Hasni	Pharmacie clinique	Ministère de la santé	
5	Donia Ghedira	Chimie organique	Ministère de la santé	
6	Dorra Jarraya	Pharmacie clinique	Ministère de la santé	
7	Sonia Chouaieb	Hématologie	Ministère de la santé	

Par arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 février 2024.

Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous sont nommés dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie à compter du 12 décembre 2023, et ce conformément au tableau suivant :

N°	Nom et Prénom	Spécialité	Affectation	Faculté
1	Asma Mhiri	Pharmacie clinique	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
2	Sameh Boughattas	Microbiologie	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
3	Asma Ayed	Hématologie	Ministère de la défense nationale	Faculté de pharmacie de Monastir
4	Imen Krichen	Hématologie	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
5	Amène Ben Bnina	Immunologie	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
6	Nada Yousfi	Biochimie	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
7	Hend Chaker	Génétique et biologie de la reproduction	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
8	Marwa Tlijani	Pharmacie galénique	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir
9	Emna Toujani	Chimie analytique	Ministère de la santé	Faculté de pharmacie de Monastir

Par arrêté du ministre de la santé du 29 janvier 2024.

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de la santé :

- Nawel Bouguerra,
- Mohamed Karim Dkhil,
- Fathi Homrani,
- Amir Ayadi,
- Asma Msaddak,
- Mohamed Maalaoui,
- Yosra Saadi,
- Mohamed ben Dkhil,
- Wièm Kom,
- Yosra Salem.

Par arrêté du ministre de la santé du 9 février 2024.

Madame Amel Ben Hasan est nommée membre représentant le ministère des affaires sociales au conseil d'administration de l'Institut Hedi Rais d'Ophtalmologie de Tunis, en remplacement de Monsieur Chaouiki Karkni.

Par arrêté du ministre de la santé du 9 février 2024.

Le docteur Hichem Ben Brahim est nommé membre représentant des médecins de libre pratique au conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar de Mahdia en remplacement du docteur Faouzi Bouguerra.

Par arrêté du ministre de la santé du 9 février 2024.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'Institut National «Zouhaïer Kallel » de Nutrition et de Technologie Alimentaire de Tunis, et ce à compter du 25 décembre 2023:

- Docteur Emna Talbi : représentante des chefs des services médicaux,

- Madame Chiraz Abdelfatteh épouse Beji : représentante des chefs des services techniques,
- Madame Rania Ghiloufi: représentante des chefs des services techniques,
- Madame Saïda Bargaoui : représentante du corps paramédical de l'Institut.

Par arrêté du ministre de la santé du 9 février 2024.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Razi de la Manouba, et ce à compter du 14 novembre 2023 :

- Professeur Rim Ghachem : Présidente du Comité médical
- Professeur Riadh Gouider : Médecin chef de service,
- Professeur Naziha Khamessi : Médecin chef de service,
- Professeur Nessrine Barem : Médecin chef de service,
- Professeur Imene Kacem : Représentante des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- Docteur Ghassene Amri : Représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,
- Monsieur Hamza Ferjani : Représentant du personnel du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé du 9 février 2024.

Madame Raghda Adab est nommée membre représentant du ministère des finances au conseil d'établissement de l'Office National du Thermalisme et de l'hydrothérapie en remplacement de Monsieur Fayçel Habecha.

MINISTERE DES TRANSPORTS

Par arrêté du ministre des transports du 5 février 2024.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Dhouha Rebai épouse Hemissi, ingénieur en chef, chargée des fonctions de sous-directeur de l'exploitation des ports maritimes de commerce à la direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère des transports.

Par arrêté du ministre des transports du 5 février 2024.

Monsieur Mounir Chebbi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur qualité de la sûreté de l'aviation civile à la direction générale de l'aviation civile au ministère des transports.

Par arrêté du ministre des transports du 5 février 2024.

Monsieur Mohamed Borni, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des activités du transport et du contrôle à la direction régionale du transport du gouvernorat de Gabès.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2023-456 du 5 juin 2023, l'intéressé bénéficie de l'emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des transports du 5 février 2024.

Monsieur Mohamed Sayahi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des statistiques maritimes et portuaires à la direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère des transports.

Par arrêté du ministre des transports du 5 février 2024.

Monsieur Hatem Mansri, analyste central, est chargé des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs au ministère des transports pour l'achèvement de la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat.

En application de l'article 5 du décret n° 2023-455 du 5 juin 2023, l'intéressé bénéficie de l'emploi et avantages de chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

Par arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 janvier 2024.

Monsieur Lotfi Abdessalem, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur des marchés et des entreprises sous-tutelle à la direction générale de la planification de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 janvier 2024.

Les contrôleurs en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au titre de l'année 2023 :

- Beya Khalbous,
- Nisaf Salhi.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 1^{er} février 2024.

Madame Hela ben Saad est nommée membre au conseil d'établissement de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques en sa qualité de commissaire régional des affaires culturelles en remplacement de Monsieur Mourad Amara.

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE**

Par arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 2 février 2024.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de directeur d'administration centrale conformément aux indications du tableau suivant:

Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
Zouheir Hamdi	Ingénieur en chef	Directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Sousse.
Adel Khelifi	Administrateur en chef	Directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Zaghuan.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, les intéressés bénéficient des avantages alloués à un directeur d'administration centrale.